

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर।

सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी,

कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38/40/63 सपठित नियम-24

12-शिकायत संख्या:-NCR144/10/62470/2020

नीरज वोहरा

बनाम

न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

आदेश-पत्र

दिनांक: 08.10.2025

शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सी.के. झा उपस्थित हुए।

उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों द्वारा दाखिल जवाब का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-01ए द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 12.10.2021 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

1. प्रस्तुत प्रकरणों में दी गयी धनराशि के रिफण्ड का अनुतोष निरस्त किया जाता है।
2. शिकायतकर्तागण को सुझाव दिया जाता है कि वे यूनिट का कब्जा लेने पर विचार करें। ऐसी स्थिति में विपक्षी, शिकायतकर्तागण को दिनांक 31.12.2021 तक यूनिट्स का कब्जा दें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें।
3. विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 03.01.2016 से दिनांक 30.04.2017 तक 5/- रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह की दर से व दिनांक 01.05.2017 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि पर शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्ब ब्याज के रूप में MCLR+1 प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी। साथ ही इस अवधि में शिकायतकर्ता द्वारा यदि कोई अतिदेय (Over



Dues) है, तो उस पर भी इस अवधि का ब्याज देय न होगा। अन्य शिकायतकर्तागण के प्रकरण में उपरोक्तानुसार अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब ब्याज की गणना की जायेगी।

4. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 2(z)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+1 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यदि इससे अधिक दर से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि की भी उसी दर से गणना की जायेगी।

5. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी।

6. इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

7. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्तागण को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेंगे।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 12.10.2021 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38/40/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के कियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-01ए द्वारा दिनांक 04.07.2022 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:-

समस्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 31.12.2022 तक कब्जा दिये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 12.10.2021 के अनुसार अकाउन्ट्स सैटल कर कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 31.12.2022 के बाद सचिव, रेरा प्रकरण में आदेश दिनांक 12.10.2021 के पृष्ठ संख्या-18 के आदेश के बिन्दु संख्या-3 के अनुसार विलम्बित अवधि के ब्याज की धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कराये एवं विपक्षी/प्रमोटर के विरुद्ध रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये।

तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38/40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण अध्यक्ष महोदय, रेरा द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 31.07.2024 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई।

विपक्षी द्वारा माननीय पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही इस पीठ के आदेशों का अनुपालन किया गया है और न ही विपक्षी द्वारा माननीय बेंच-01ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2021 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है।

इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण पिछली तिथि 09.07.2025 को विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड/पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु आदेश पारित किया जा चुका है। लेकिन आज तक भी विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 12.10.2021, 09.10.2024, 28.01.2025, 17.04.2025 एवं 09.07.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 12.10.2021 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-21 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं रजिस्ट्री कराये जाने हेतु आदेश-21 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए परियोजना-La Galaxia में यूनिट संख्या-F-1103 11th Floor को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-12482/यू.पी.रेरा/प्रशा./2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या 15 दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-21 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और रजिस्ट्री कराई जा सके और आदेश दिनांक 12.10.2021 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली वास्ते अग्रिम सुनवाई दिनांक 02.01.2026 को पेश हो।


आर. पी. सिंह

(न्यायनिर्णायक अधिकारी)

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण